惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号：	11441300MB2E241728/2024-00177	分类：	
发布机构：	惠州大亚湾开发区管委会应急管理局	成文日期：	2024-12-25
名称：	大亚湾霞涌泸湾装饰工程有限公司“5·28”一般坍塌事故调查报告		
文号：		发布日期：	2024-12-25
主题词：			

大亚湾霞涌泸湾装饰工程有限公司“5•28”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2024-12-25 浏览次数：416

2024年5月28日8时40分许，位于大亚湾霞涌霞光西路与霞景路交汇处的惠州大亚湾泸湾装饰工有限公司进行自来水管修复作业发生墙体坍塌，造成2人被埋，经抢救无效死亡，直接经济损失约0万元。

2024年5月29日，市安委办对大亚湾霞涌泸湾装饰工程有限公司“5·28”一般坍塌事故进行挂牌督2024年5月30日，区管委会成立了大亚湾霞涌泸湾装饰工程有限公司“5·28”一般坍塌事故调查组。以下简称“5·28事故调查组”）对事故开展调查。

“5·28事故调查组”严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四改过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故的要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下：

经调查认定，**大亚湾霞涌泸湾装饰工程有限公司“5·28”一般坍塌事故是一起因作业人员冒险违规业导致墙体坍塌的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）霞涌片区自来水管网权属情况

2022年7月11日，大亚湾区管委会组织召开霞涌片区供水保障及相关问题协调会议，并形成《霞涌片区供水保障及相关问题协议会会议签报》（区两委办呈批表G572）明确供水水源切换（鱿鱼湾水源切换为风田水库）后，由惠州大亚湾环境水务集团会同惠州大亚湾溢源净水有限公司，进一步优化供水管网；2023年3月3日大亚湾区管委会签发《大亚湾区霞涌供水公司处置协调会议签报》（两委办呈批表G101）明确霞涌片区供水业务暂由区水务集团无偿代管；2023年3月17日惠州大亚湾霞涌供水公司与惠州大亚湾环境水务集团有限公司签订《供水业务代管协议》，协议中明确由惠州大亚湾环境水务集团有限公司无偿代管霞涌片区供水业务；同日，惠州大亚湾环境水务集团有限公司与惠州大亚湾溢源净水有限公司签订《供水业务代管协议》，协议中明确惠州大亚湾溢源净水有限公司无偿代管霞涌片区供水业务，在代管期间无偿享有对所代管的设施设备使用、占用权。

（二）代管单位基本情况

惠州大亚湾溢源净水有限公司（以下简称“溢源净水公司”），统一社会信用代码：91413007820276967，成立日期：2005年11月4日，类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资），法定代表人：应*，注册资本：248612200元，住所：惠州大亚湾澳头黄鱼涌风田水库副坝，经营范围：自来水生产、销售；销售：五金交电、水暖器材；管道工程投资与营运，自来水管道安装、维护，管道工程项目咨询。

2023年9月14日，溢源净水公司与惠州大亚湾泸湾装饰工程有限公司签订了《惠州大亚湾溢源净水有限公司2023-2024年度管网抢修劳务分包工程》，工程项目地点：大亚湾石化区、澳头片区及霞涌片区范围内公司所属管网抢修工程；项目承包的范围及内容：管网抢修、日常维护、因管网爆漏引发的改管工程、零星改管工程（工程金额在2万元以下的改管工程）和政府要求经公司领导同意需紧急施工实施或需多次停水分步实施的改管工程。正常施工的管网安装和涉及用户报装的工程劳务结算不在此项目承包范围内。工程有效期：2023年8月1日至2024年7月31日。

（三）劳务分包单位基本情况

惠州大亚湾泸湾装饰工程有限公司（以下简称“泸湾公司”），统一社会信用代码：91413005555512609，成立日期：2016年1月11日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈*清，注册资本：10万元，住所：惠州大亚湾澳头大温坝菜园坊3号，经营范围：室内装饰工程；室内水电安装；劳务分包。

（四）事发墙体及旁边空地围墙基本情况

1.事发墙体情况

经查看卫星照片，该砖墙修建时间2015年左右。对于事发墙体的外部遮蔽物为2019年根据区文明创建的要求增设的，后期由霞涌街道办综合办督促社区进行维护。见附图1。



图1事发前墙体情况

2.旁边空地围墙情况

因建设施工围蔽需要，泰丰集团公司在泡泡海家园二期工程建设期间于2015年之前修建了北侧围围墙，后因泡泡海家园二期工程停工，该围墙留存至今。

（五）死者基本情况

1.熊*林，男，1972年5月生，52岁，四川省广安市人，身份证是******631X，惠州市益诚建设工有限公司员工，供水管抢修组组长，负责霞涌片区自来水管网抢修工作。

2.黄*全，男，1975年1月生，49岁，重庆市永川区人，身份证是******5495，惠州市广华川实业限公司员工，供水管抢修组组长，负责石化区、澳头片区及霞涌片区供水管网抢修工作。

（六）劳务公司关联情况

惠州市益诚建设工程有限公司（以下简称“益诚公司”），法定代表人涂*林，统一社会信用代码：41300MA52THE446,经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属门窗工程施工；建设工程施工；筑劳务分包；住宅室内装饰装修等。《建筑业企业资质证书》，资质等级：施工劳务不分等级。《安全产许可证》编号：（粤）JZ安许证字〔2022〕090672，许可范围：建筑施工。有效期：2022年10月0日至2025年10月10日，发证单位广东省住房和城乡建设厅。

惠州市广华川实业有限公司（以下简称“广华川公司”），法定代表人赵*珍，统一社会信用代码：4130007191876 7U，经营范围：室内装饰工程；市政工程；园林绿化工程；土石方工程；劳务建分包等。《建筑业企业资质证书》，资质等级：市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专承包二级，发证单位广东省住房和城乡建设厅。《安全生产许可证》编号：（粤）JZ安许证字

2022〕090064延，许可范围：建筑施工。有效期：2022年05月20日至2025年05月20日，发证单广东省住房和城乡建设厅。

经查，泸湾公司法定代表人陈*清（男，1973年1月出生，身份证是5105211973*******X，四川省县人）与广华川公司法定代表人赵*珍为夫妻关系，益诚公司法定代表人涂*林是赵*珍表弟；3家企实际出资人均为陈*清，3家企业日常运作及人员安排均由陈*清统一管理、调配，人员工资结算、收由陈*清、赵*珍负责。

（七）工单派发情况

2024年5月27日溢源净水公司管理中心、管网部共同组织人员前往现场开展探管查漏工作，在探查大亚湾霞涌东兴路新又一村大排档对面消防栓处时，发现消防栓阀门井被埋压需要进行提升，溢源水公司霞涌片区员工李*威遂自建工单派发给泸湾公司熊*林；28日霞光西路与霞景路交汇处事发点工单派发，事故点与27日作业点非同一地点。

（八）探管情况

2024年4月16日，溢源净水公司对霞涌片区进行阀门调试，发现东兴路至霞光西路区域存在用水量异常，于5月8日进行测量水压排查但未发现异常位置，需进一步排查；2024年5月27日，溢源净水公司霞涌管理中心黄*文、李*威、董*权、蔡*阳、刘*慧5人和管网部刑*贤、王*荣等4人共同从霞涌街道东路至霞光西路进行探管，在探查至大亚湾霞涌东兴路新又一村大排档对面消防栓处时，发现消防栓门井被埋压需要进行提升，李*威遂自建工单派发给泸湾公司，泸湾公司熊*林接单后到现场进行抢作业；在霞光西路与霞景路交汇处探查过程中，溢源净水公司员工安排熊*林前往协助探管。

（九）事故发生经过

5月28日7时30分许，泸湾公司员工黄*全与郭*云、杨*洁到达施工现场，与熊*林汇合后，郭*云与杨*洁前往掩埋消防井处维修，熊*林与黄*全开挖提升被掩埋阀门井点位。2024年5月28日8时35分许，郭*云及杨*洁维修好掩埋消防井点位后，前往东兴路至霞光西路（泡泡海）西南侧协助黄*全及熊*林人，刚抵达时，开挖点位左侧横向围墙突发倒塌，黄*全及熊*林两人瞬间被倒塌墙体压倒。郭*云二随即大声呼救，正好霞涌街道办综合执法队路过并拨打了119救援，随即抢救伤员，将熊*林救出后主霞涌医院；霞涌专职消防队、区消防救援大队海陆站人员先后到达后，将黄*全救出后，送往惠州中大惠亚医院进行抢救，2人经抢救无效死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人郭*云、杨*洁立即施救并呼喊救援。经过的霞涌街道办综合执法队参与救并拨打了119、120救援电话。9时04分许，熊*林被参与救援的执法车辆送抵霞涌社区卫生服务中心

于抢救，9时48分许，抢救无效死亡；9时11分许，中大惠亚医院医务人员到达现场后，将伤者黄*送至中大惠亚医院进行抢救，12时22分许，抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，区公安分局、区城乡建设和综合执法局、区应急管理局、霞涌街道办事处、霞涌消防救援队等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场了解现场情况，迅速开展应急处置。

（三）事故善后情况

泸湾公司与两名死者家属于2024年6月17日已签订了和解协议书。6月19日2名当事人遗体均已火化，骨灰已被家属带回老家安葬，善后工作已处理完毕。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故现场情况

（一）事发时间

2024年5月28日8时40分许。

（二）事发位置

事故发生位置为大亚湾开发区霞涌街道霞光西路与霞景路交叉口南侧空地围墙边。（见附图2）。



图2事故发生位置图

（三）事故地点及周边情况

此次事故中倒塌的墙体为一段呈长方体的砖墙，该砖墙倒塌前位置：其南侧紧贴南侧空地围墙，北侧、西侧为霞光西路，东侧（背面）紧临中国移动公司光缆交接箱（箱体侧面标有“霞光二路光交”字样，箱体长0.75米、宽0.55米、高1.37米），中国移动公司光缆交接箱旁边有一个中国联通公司的同型箱体（箱体长0.75米、宽0.58米、高1.43米）。见附图3。

（四）倒塌砖墙情况

该砖墙原尺寸为长约0.95米、宽0.24米、高度2.46米，墙体为水泥砖砌体结构，墙体下部坐落在基础上，无专门的墙体基础，与旁边围墙无拉结构造措施。未在相关部门报建，属“违章建筑”。见附图。

（五）当事人被发现时位置

一名当事人靠近空地围墙边，临近开挖的坑井；另一名当事人与砖墙倒塌前位置水平距离约2.1米，距离空地围墙约1.9米。见图附3。



图3事故现场图

（六）开挖的坑井情况

倒塌砖墙与空地围墙交接处有已开挖的一个坑井，坑井东侧紧贴倒塌砖墙墙脚，南侧紧贴空地围墙墙脚，位于水泥铺装面上、北侧临近人行道地砖，其尺寸长约0.95米、宽约0.90米、深约0.40米。见附图3和附图4。



图4开挖的坑井

（七）现场其他物体情况

除墙体倒塌后散落的砖块外，事故现场还有：一堆新的水泥砖（未使用过）、一袋砂、一袋水泥、一袋石灰、一个铸铁井盖（600mm×600mm）、一双拖鞋。见附图5。



图5现场其他物体

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定，经核定，故直接经济损失约为350万元。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

根据现场勘查和对相关人员笔录问询，调查组认定本次事故的直接原因是：熊*林、黄*全违规进行水管道维修开挖作业，在开挖探坑前未对坍塌墙体采取支护等安全措施，开挖掏空墙体底部周边土体导致墙体构造失衡，土基滑移墙体坍塌，砸压2名作业人员。

（二）直接原因分析

1.墙体倒塌原因分析

根据现场勘验，事发墙体为水泥砖砌体结构，墙体下部坐落在土基上，无专门的墙体基础，与旁边围墙无拉结构造。事发前一天与当天凌晨突发暴雨，事发墙体基础饱含水分土基疏松，经作业人员熊*林、黄*全开挖后土基滑移墙体失稳，导致墙体往西侧倒塌。

2.致死原因分析

根据死者熊*林入院诊断记录“患者因施工过程中被墙体砸伤10分钟，由公安干警送院抢救，查体：呼叫无应答，大动脉搏动消失，血压测不出，左眼眉骨处见3处伤口，深达颅内，左胸部坍塌”，《居民死亡医学证明（推断）书》上的死亡原因为颅内出血、颅骨骨折。

黄*全入院诊断记录“患者因工作时塌方砸伤致意识不清，查体：昏迷，面色、嘴唇发绀，呼之不应，颈动脉搏动消失，双侧瞳孔散大固定，直径约4mm，对光放射消失，生命体征测不出”，《居民死亡医学证明（推断）书》上的死亡原因为创伤性窒息。

结合现场勘验笔录问询，调查组认定：熊*林、黄*全两人系被墙体砸压致死。

3.倒塌砖墙重量分析

（1）砖墙原尺寸为长约0.95米、宽0.24米、高度2.46米，计算砖墙体积0.95×0.24×2.46=0.56m^3。（2）根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）中《附录A常用材料构件的自重》，参照普通砖自重取值18.0kN/m^3。（3）计算砖墙重力18.0kN/m^3×0.56m^3=10.08kN，根据G（重力）=m（质量）×g（重力加速度，g取9.8N/kg），换算砖墙质量=砖墙重力÷重力加速度=10.08kN÷9.8N/kg=1028.57kg≈1t。

（三）间接原因

1.作业人员熊*林、黄*全安全意识淡薄，未佩戴安全防护用品，未辨识事发墙体是否有倒塌的安全风险。

2.事发墙体下部坐落在土基上，无专门的墙体基础，与旁边围墙无拉结构造措施。

3.泸湾公司未落实安全生产主体责任。对从业人员安全培训不足；未检查发现并制止作业人员的章作业行为；未督促作业人员佩戴劳动防护用品。

4.溢源净水公司安全生产管理不到位。对自来水抢维修第三方劳务人员安全培训和安全交底不到在开展自来水抢维修作业前无书面的安全和技术交底材料；未组织人员对自来水抢维修作业全程全监护；未督促第三方劳务人员按规定佩戴劳动防护用品。

5.惠州大亚湾环境水务集团有限公司在代管霞涌供水公司供水业务期间，未正确履行代管责任。

五、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）泸湾公司未落实安全生产主体责任

未建立健全安全生产管理制度；未建立隐患排查治理制度，未检查发现并制止作业人员的违规作行为；对从业人员安全培训不足，在开展自来水抢修作业前无书面的安全和技术交底材料；未督促业人员佩戴劳动防护用品；未建立应急救援预案，未开展应急演练。违反《中华人民共和国安全生去》第二十条[1]、第二十八条[2]、第四十一条第二款[3]、第四十五条[4]、《建设工程安全生产管理条》第二十七条[5]的规定。

（二）溢源净水公司安全生产管理不到位

对自来水抢修第三方劳务公司失察失管，未与自来水抢修第三方劳务公司签订专门的安全生产管协议，未对自来水抢修第三方劳务公司的安全生产工作统一协调、管理，未督促检查第三方劳务公的安全生产规章制度的建立情况、人员安全教育培训和劳动防护用品的发放情况；对自来水抢修第方劳务人员安全培训和安全交底不到位，未组织开展对第三方劳务人员的安全培训教育，在开展自水抢修作业前无书面的安全和技术交底材料；未组织人员对自来水抢维修作业全程安全监护；未督第三方劳务人员按规定佩戴劳动防护用品。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[6]、第十一条第二款[7]、第四十五条[8]、第四十九条[9]、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[10]、第十七条[11]的规定。

（三）惠州大亚湾环境水务集团有限公司在代管霞涌供水公司供水业务期间，未正确履行代责任。

“一包了之”的将霞涌街道自来水管网的日常管理职责交给溢源净水公司，未监督溢源净水公司落安全生产职责。

（四）调查发现的其他问题

益诚公司、广华川公司存在未对被派遣劳动者熊*林、黄*全进行必要的安全生产培训和教育违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[12]的规定。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员（2人）

1.熊*林，安全意识淡薄，违规进行供水管道维修开挖作业，在开挖探坑前未对坍塌墙体采取支护安全措施，未佩戴安全防护用品，开挖掏空墙体底部周边土体，导致墙体构造失衡土基滑移坍塌，事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.黄*全，安全意识淡薄，违规进行供水管道维修开挖作业，在开挖探坑前未对坍塌墙体采取支护安全措施，未佩戴安全防护用品，开挖掏空墙体底部周边土体，导致墙体构造失衡土基滑移坍塌，事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议公安机关作进一步调查处理人员（2人）

1.陈*清，泸湾公司法定代表人，未正确履行主要负责人安全生产职责，未建立健全并落实本单位员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未建立并落实安全风分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；对员工长期违规施工行为，存在失察失管，对事故发负有主要责任，由公安机关作进一步调查处理。

2.杨*启，溢源净水公司公司总经理，履行安全生产管理职责不到位，未督促检查泸湾公司安全生规章制度的建立情况、人员安全教育培训和劳动防护用品的发放情况；对员工未履行管理职责存在察失管，对此事故发生负有主要责任，由公安机关作进一步调查处理。

（三）给予行政处罚的单位和人员

1.泸湾公司对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第百一十四条规定[13]依法进行行政处罚。

2.溢源净水公司对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产》第一百一十四条规定依法进行行政处罚。

3.调查发现益诚公司、广华川公司的违法行为，建议由区城乡建设和综合执法局依法进行处理。

4.陈*清，男，泸湾公司法定代表人，未正确履行主要负责人安全生产职责，对事故负有责任，建由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[14]规定依法进行行政处罚。

5.杨*启，男，溢源净水公司总经理，履行安全生产管理职责不到位，应对此事故负有管理责任，义由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定依法进行行政处罚。

6.钟*光，男，溢源净水公司副总经理，分管公司安全生产工作，履行安全管理职责不到位，未督公司各部门、各片区严格落实公司安全生产管理制度，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国全生产法》第九十六条[15]规定依法进行行政处罚。

7.陈*全，男，溢源净水公司总经理助理，分管霞涌管理中心，未督促霞涌管理中心严格落实公司全生产管理制度，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定依法进行政处罚。

8.黄*文，男，溢源净水公司霞涌管理中心副经理，未按公司安全生产管理制度对劳务人员进行管建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定依法进行行政处罚。

9.李*威，男，溢源净水公司霞涌管理中心外勤，未按公司安全生产管理制度对抢修作业进行全程户，建议溢源净水公司按公司内部规定进行处理。

（四）建议给予党纪政务处分人员

对于事故调查过程中发现的政府部门公职人员履职不当的问题及相关材料，移交大亚湾区纪检监工委处理。

七、事故教训

（一）以包代管。环境水务集团、溢源净水公司层层将霞涌街道自来水管网的日常管理职责进行发代管责任没有履行，也未监督承包单位落实安全生产职责。溢源净水公司将管网抢修工程发包给湾公司后，未对自来水抢修人员进行安全培训和安全交底，也未对未对工程实施情况进行现场监不管不顾，将安全管理工作全部假手于承租方。

（二）管理缺失。泸湾公司、溢源净水公司企业安全生产主体责任不落实，日常安全生产管理混安全生产培训教育、隐患排查、应急演练等安全生产管理和风险管控缺失；主要负责人、安全管人员安全意识淡薄，未认真履行安全生产管理职责；一线操作人员不具备风险辨识能力，未对事发本采取支护等安全措施，仅凭经验违规作业。

八、事故整改和防范措施

为认真吸取此次事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单立严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本业领域的安全监管。结合本次事故情况，提出以下建议措施:

（一）加大违章建筑的排查、打击力度

区城乡建设和综合执法局、霞涌街道办要进一步加大辖区内违章建筑查处力度，强化违章建筑整措施，尤其是对“未报建先施工”、“占用公共资源”、“违法分包转包”等行为，要发现一起，查处一及时消除安全隐患，进一步保障建筑领域生产安全。

（二）加强供水企业的安全监管力度

区城乡建设和综合执法局要增强安全生产工作的责任感和紧迫感，深刻汲取“5·28”坍塌事故教
举一反三，进一步压实行业安全监管责任，认真分析供水公司在抢修管线时存在的薄弱环节和高
险点，开展区内供水公司供水管道维修涉及沟、槽、坑开挖等作业现场安全整治专项行动，督促企
强化供水管道维修作业现场安全管理，消除监管盲区、堵塞管理漏洞。

（三）督促企业提升安全管理水平

溢源净水公司、泸湾公司等企业作为安全生产主体责任单位，要严格遵守和执行安全生产法律法
与技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实压实安全生产主体责
强化从业人员的安全教育培训，确保从业人员具备相应安全意识和操作技能、知悉并掌握施工现
和工作岗位存在的危险因素及防范措施；规范供水管道维护作业现场管理，加强作业现场安全监护
里，及时制止纠正作业人员的违规冒险作业行为。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规
国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育
培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌
本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安
生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳
督进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故
患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准
督行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人
应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育
培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌
本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安
生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳
督进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐非查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准肴行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租含同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。

[11]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育音训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

..劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生设事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。